

(10) 채무관계인 관련 가처분재산 사해행위취소 소송 미제기

- 「국민행복기금 수탁채권 관리업무 요강」 제24조 제1항에 따르면, 채무관계인 소유 발견재산에 대하여는 가압류, 가처분 등의 보존 조치를 취하도록 되어 있고,
 - 채무관계인의 사해행위¹⁾로 발견재산에 대하여 가처분을 한 경우에는 「민법」 제406조 제2항에 따라 사해행위취소 원인을 안 날로부터 1년 이내에 소송을 제기하여야 됨
- 그런데, ◆◆◆◆◆◆부가 관리 중인 채무자 ○○○(CIF△△△△△△)가 소유했던, “◇◇◇◇도 ◇◇군 ◇◇읍 ◇◇리 △△△번지”에 소재한 대지(661㎡, 회수가능액 13백만 원)를,
 - 2014. 6. 26. 외손자인 ○○○에게 증여한 사실을 확인하고, 2016. 1. 28. 해당 재산에 가처분(■■지법 △△△카단△△△△)을 신청하고 사해행위취소 소송을 제기하지 않는 등,
 - [표 5] 및 [별첨 5]와 같이, 국민행복기금 및 희망모아 채무자 14명에 대한 가처분재산 15건(회수가능액 258백만 원)에 대하여, 감사일 현재까지 사해행위취소 소송을 제기하지 않았음

1) 채무자가 채권자를 해함을 알면서도 자기의 재산을 은닉·손괴 또는 제3자에게 증여하는 등의 방법으로 채무자의 총재산을 감소하는 행위를 하여 채권자의 강제집행을 어렵게 하는 행위

[표 5] 국민행복기금 및 희망모아 가처분재산 현황('16. 8월말 현재)

(단위 : 명, 백만 원)

회계 구분	채무자 수	원리금 잔액	가처분재산(건)	회수가능액	관리부점
-------	-------	--------	----------	-------	------

“기재 생략”

* 세부명세 [별첨 5] 참조

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장 및 ◆◆◆◆◆◆부장은 채무자 ○○○○ (CIF△△△△△△) 등 총 14명의 가처분재산(15건)에 대하여,
- 제척기간이 도과되지 않도록 신속하게 사해행위취소 소송 등 본안 소송을 제기하여 258백만 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (통보)